7월~8월 공인중개사 단원별 동형모의고사 2차 부동산공시법(양진영) 6회

문제지 형별	문제수	시험시간	수험번호	성명
A형	20문제	30분		

< 유 의 사 항 >

○ 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

부동산공시법

1. 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기에 대한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 이미 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었던 자는 현재의 등기명의인과 공동으로 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기신청을 할 수 있다.

② 법률의 규정에 의하여 소유권을 취득한 자가 현재의 등기명의인을 상대로 "진정명의회복"을 등기원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 명하는 판결을 받아 소유권이전등기신청을 한 경우 그 등기신청은 수리하여야 한다

③ 등기원인일자는 진정명의회복의 합의가 성립한 일자를 기록하여야 한다.

④ 토지거래허가증은 제출할 필요가 없다.

⑤ 농지취득자격증명은 제출할 필요가 없다.

2. 소유권이전등기에 관한 다음 내용 중 틀린 것을 모두 고른 것은?

㉠ 여러 명의 매도인과 여러 명의 매수인 사이의 거래라 하더라도 매매되는 부동산이 1개이면 매매목록은 제출할 필요가 없다.
㉡ 수용을 원인으로 하는 소유권이전등기를 하는 경우에 등기원인은 '토지수용'으로, 등기원인일자는 '수용의 개시일'을 기록한다.
㉢ 甲이 사망한 후 甲의 배우자 乙과 그 자녀인 丙과 丁이 함께 상속등기를 신청하는 것은 공동신청이다.
㉣ 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기를 할 때 등기원인은 '진정명의회복'으로 기록하여야 한다.
㉤ 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전청구권의 가등기는 할 수 없다.

① ㉢, ㉤ ② ㉠, ㉢
③ ㉠, ㉢, ㉤ ④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉤

3. 소유권이전등기에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 유증을 원인으로 하는 소유권이전등기신청이 유류분을 침해하고 있다면 등기관은 이를 각하하여야 한다.

② 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기를 한 후 환매특약의 등기를 신청하여야 한다.

③ 환매권의 행사로 인한 소유권이전등기가 되면 환매특약의 등기는 당사자가 공동신청하여 말소하여야 한다.

④ 유증을 원인으로 하는 소유권이전청구권의 가등기는 유언자가 사망하기 전에 할 수 없다.

⑤ 유언자의 사망 후 신청하는 유증을 원인으로 하는 소유권이전등기는 수증자만으로 단독신청한다.

4. 甲이 乙에게 유증을 한 후 단독상속인 丙을 두고 사망한 경우 다음 설명 중 틀린 것은?

① 유증된 부동산은 丙 명의로 상속등기를 할 필요 없이 甲 명의에서 직접 乙 명의로 이전등기를 하면 된다.

② 丙 명의로 상속등기가 이미 된 경우에는 상속등기를 말소한 후 甲 명의에서 乙 명의로 이전등기를 하여야 한다.

③ 甲이 乙에게 특정유증을 하였고 그 부동산이 미등기라면, 유언집행자가 丙 명의로 소유권보존등기를 한 다음 乙에게 유증을 원인으로 한 소유권이전등기를 신청해야 한다.

④ 甲이 乙에게 포괄유증을 하였고 그 부동산이 미등기라면, 직접 乙의 명의로 소유권보존등기를 하면 된다.

⑤ 유증을 원인으로 하는 소유권이전등기를 하는 경우에는 등기필정보를 제공하여야 한다.

5. 신탁에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 수탁자가 단독신청하고, 위탁자나 수익자가 수탁자를 대위하여 단독신청할 수 있다.

② 수탁자의 고유재산으로 된 뜻의 등기와 함께 신탁등기의 말소등기를 하는 경우에는 하나의 순위번호를 사용하여 등기한다.

③ 신탁등기의 말소등기신청은 권리의 이전 또는 말소등기나 수탁자의 고유재산으로 된 뜻의 등기신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 해야 한다.

④ 신탁재산이 소유권이 아닌 경우 경우 등기관은 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항을 신탁등기에 부기등기로 기록하여야 한다.

⑤ 등기관이 신탁등기의 말소등기를 할 때에는 주의사항등기를 직권으로 말소하고, 신탁등기를 말소함으로 인하여 말소한다는 뜻을 기록하여야 한다.

6. 신탁에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 신탁등기는 수탁자가 단독신청하고, 신탁등기의 말소등기는 위탁자와 수탁자가 공동신청한다.

② 위탁자나 수익자가 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 신탁 원인 권리의 이전등기와 동시에 신청하여야 한다.

③ 신탁재산이 수탁자의 고유재산으로 된 뜻의 등기는 부기등기로 한다.

④ 수탁자가 여러 명인 경우 신탁재산은 수탁자들의 공유로 등기하여야 한다.

⑤ 여러 개의 부동산이 일괄 신탁된 경우에도 신탁원부는 부동산마다 별개로 등기관이 작성하여야 한다.

7. 다음 신탁등기에 관한 내용 중 틀린 것은?

① 신탁된 부동산이 재신탁된 경우 신탁등기는 재신탁의 수탁자가 단독신청한다.

② 재신탁된 부동산의 수탁자가 신탁등기를 신청하지 않는 경우 재신탁의 위탁자 또는 수익자가 대위하여 단독신청할 수 있다.

③ 등기관이 수탁자의 변경으로 인한 이전등기를 할 경우 등기관은 직권으로 그 부동산에 관한 신탁원부 기록의 변경등기를 하여야 한다.

④ 신탁관리인 선임 또는 해임의 재판을 한 경우 신탁원부기록의 변경등기는 법원의 촉탁으로 이루어 진다.

⑤ 법무부장관이 신탁내용의 변경을 명한 경우 신탁원부기록의 변경등기는 등기관이 직권으로 한다.

8. 다음 중 필요적 기록사항만으로 묶인 것은 모두 몇 개인가?

㉠ 지상권등기 - 범위, 지료와 목적
㉡ 지역권등기 - 범위, 목적 및 요역지의 표시
㉢ 전세권등기 - 범위, 전세금과 전세권의 존속기간
㉣ 임차권등기 - 범위, 차임, 임차보증금
㉤ 저당권등기 - 채권액과 채무자, 이자의 지급시기
㉥ 근저당권등기 - 채권최고액과 채무자
㉦ 소유권보존등기 - 등기원인과 그 연월일
㉧ 진정명의회복 원인 소유권이전등기 - 등기원인과 그 연월일

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

9. 지상권등기에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 권리설정의 범위가 다르면 1필지에 여러 개의 지상권이나 구분지상권을 설정할 수 있다.

② 일부 공유 지분만을 목적으로 지상권설정등기는 할 수 없다.

③ 지상권설정의 기간은 영구무한이나 불확정된 기간도 가능하다.

④ A 토지에 乙의 지상권등기, B 토지에 丙의 지상권등기가 있는 경우에는 합필등기를 신청할 수 없다.

⑤ 처분금지가처분등기가 되어 있는 토지에 대하여 지상권설정등기를 신청할 수 있다.

10. 지역권등기에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 지역권의 등기는 승역지를 관할하는 등기소에 신청하여야 한다.

② 지역권설정등기는 요역지 소유자가 등기권리자, 승역지 소유자가 등기의무자가 되어 공동신청하는 것이 원칙이다.

③ 수용에 의한 소유권이전등기를 할 경우, 그 부동산을 위해 존재하는 지역권등기는 직권으로 말소할 수 없다.

④ 승역지의 등기기록에는 요역지를 표시하고, 요역지의 등기기록에는 승역지를 표시한다.

⑤ 승역지 등기부에 하는 지역권의 등기와 요역지 등기부에 하는 지역권의 등기는 모두 당사자의 신청으로 이루어진다.

11. 전세권등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 가압류된 부동산에 전세권설정등기를 할 수 없다.

② 공유부동산에 전세권설정등기를 하려는 경우에는 등기기록에 기재된 공유자 전원이 등기의무자이다.

③ 건물에 대하여 甲이 가지는 1/2 공유지분에 대한 전세권설정등기는 할 수 있다.

④ 전세금반환채권의 일부양도를 원인으로 하는 전세권의 일부이전등기는 전세권의 존속기간이 만료되기 전이어야 할 수 있다.

⑤ 전세금반환채권의 일부양도를 원인으로 하는 전세권의 일부이전등기를 할 때에는 양도액을 기록하여 주등기로 한다.

12. 임차권등기에 관한 다음 설명으로 틀린 것은?

① 미등기주택에 대하여 임차권등기명령에 의한 등기촉탁이 있는 경우에 등기관은 토지소유자의 신청에 의해 소유권보존등기를 한 후 주택임차권등기를 하여야 한다.

② 임차권이전의 등기는 임차권등기에 부기등기로 한다.

③ 임대차가 끝난 후 보증금이 반환되지 아니한 경우 임차인은 임차주택의 소재지를 관할하는 지방법원·지방법원지원 또는 시·군 법원에 임차권등기명령을 신청할 수 있다.

④ 임차권등기명령에 의한 주택임차권등기가 된 경우, 그 등기에 기초하여 임차권의 이전등기와 전대차등기는 할 수 없다.

⑤ 임차권설정등기를 할 때 등기원인에 임차보증금이 있는 경우, 그 임차보증금은 등기사항이다.

13. 담보물권의 등기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

㉠ 토지의 일부를 목적으로 한 근저당권의 설정등기는 할 수 없다.
㉡ 일부 공유지분을 목적으로 하는 근저당권의 설정등기는 할 수 없다.
㉢ 채무자와 저당권설정자가 동일인인 경우 채무자는 기록할 필요가 없다.
㉣ 저당권등기나 근저당권등기를 할 때 지연이자는 기록할 사항이 아니다.
㉤ 근저당권의 약정된 존속기간은 등기사항이다.

① ㉠, ㉤　② ㉡, ㉤

③ ㉡, ㉣, ㉤　④ ㉠, ㉡, ㉤

⑤ ㉠, ㉢, ㉤

14. 담보물권의 등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 甲 토지를 乙 토지에 합병하는 등기를 하는 경우에 甲 토지에만 저당권등기가 존재한다면 합병등기를 할 수 있다.

② 근저당권설정등기를 신청하는 경우에 이자에 관한 약정이 있다면 신청서에 기재하여야 한다.

③ 민법상 조합을 저당권자로 하여 등기할 수는 없으나, 채무자로 표시하여 등기할 수는 있다.

④ 甲이 자신의 부동산에 설정해 준 乙명의의 저당권설정등기를 말소하는 경우, 甲이 절차법상 등기의무자이다.

⑤ 저당권을 피담보채권과 분리하여 다른 채권의 담보로 하는 등기를 신청하면 등기관은 각하하여야 한다.

15. 저당권등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 저당권등기를 할 때에 변제기는 반드시 기록하여야 한다.

② 채권의 일부 양도로 인한 저당권 일부이전등기를 할 때 양도액을 기록해야 한다.

③ 저당권의 실행으로 인한 경매개시결정의 등기는 갑구에 한다.

④ 채무자변경에 따른 근저당권의 변경등기를 하는 경우 근저당권의 피담보채권이 확정되기 전이면 '계약양도'를 원인으로 하여 근저당권이전등기를 신청할 수 있다.

⑤ 저당권이전등기 신청의 경우에는 신청서에 저당권이 채권과 같이 이전한다는 뜻을 적어야 한다.

16. 담보물권등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 여러 개의 부동산에 관한 권리를 목적으로 하는 저당권의 설정등기를 신청하는 경우에는 신청서에 각 부동산에 관한 권리를 표사하여야 한다.

② 저당부동산이 5개 이상이면 등기관은 공동담보목록을 작성하여야 한다.

③ 전세권의 존속기간이 만료된 후에도 전세권이 말소되지 않고 존재한다면 전세권에 대한 저당권설정등기를 할 수 있다.

④ 같은 채권의 담보를 위하여 소유자가 다른 여러 개의 부동산에 대한 저당권설정등기를 신청하는 경우, 1건의 신청정보로 일괄하여 신청할 수 있다.

⑤ 피담보채권이 확정된 후에 근저당권의 이전등기를 하는 경우에는 등기원인을 채권양도로 기재하여야 한다.

17. 담보물권의 등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 저당권의 피담보채권이 금전채권이 아닌 경우 그 평가액을 기록하여야 한다.

② 대지권이 등기된 구분건물의 등기기록에는 건물만을 목적으로 하는 저당권설정등기를 하지 못한다.

③ 피담보채권의 소멸로 저당권말소등기를 하려는 경우에 소유권이전이 되어 있는 경우에는 저당권설정당시의 소유자나 제3취득자를 등기권리자로 하여 말소등기를 신청할 수 있다.

④ 저당권등기나 근저당권의 등기를 할 때 이자의 약정이 있는 경우에는 기록하여야 한다.

⑤ 저당권의 이전등기나 전세권을 목적으로 하는 저당권의 설정등기는 부기등기로 한다.

18. 근저당권등기에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 근저당권설정등기를 하는 경우 그 근저당권의 채권자 또는 채무자가 수인이면 각 채권자 또는 채무자별로 채권최고액을 구분하여 기재하여야 한다.

② 근저당권설정등기에는 채권최고액과 채무자가 반드시 기재되어야 한다.

③ 근저당권의 존속기간은 등기할 수 없다.

④ 근저당권등기에서 변제기와 이자는 등기할 사항이 아니고, 지연이자는 약정이 있으면 등기하여야 한다.

⑤ 지상권을 목적으로 하는 근저당권설정등기는 할 수 없다.

19. 등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 1동의 건물을 구분한 건물에 있어서는 1동의 건물에 속하는 전부에 대하여 1개의 등기기록을 사용한다.

② 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.

③ 구분소유자가 갖는 대지권은 구분건물과 분리하여 처분할 수 없다.

④ 공용부분이라는 뜻을 정한 규약을 폐지한 경우에 공용부분의 취득자는 지체 없이 소유권이전등기를 신청하여야 한다.

⑤ 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기는 현재의 등기명의인과 공동신청하거나 판결을 받아 단독신청할 수 있다.

20. 다음 등기에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 구분건물로 등기되기 위해서는 그 건물이 구조상 독립성과 이용상 독립성을 갖추고 있어야 한다.

② 대지권이 소유권인 경우에 토지등기부에 토지만의 저당권등기를 신청할 수 있다.

③ 집합건물의 규약상 공용부분은 표제부만 둔다.

④ 구분건물의 전유부분만을 목적으로 하는 소유권이전등기는 신청할 수 없다.

⑤ 구조상 독립성과 이용상 독립성을 갖춘 건물도 소유자의 의사에 따라 일반건물로 등기할 수 있다.

공시법 6회　8/14(금)

양진영 교수 정답

1	③		
2	②		
3	④		
4	②		
5	④		
6	⑤		
7	⑤		
8	②		
9	④		
10	⑤		
11	②		
12	①		
13	①		
14	⑤		
15	①		
16	③		
17	④		
18	②		
19	④		
20	②		